GEN 1.2 ENTRÉE, TRANSIT ET SORTIE DES AÉRONEFS
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

RÉGLEMENTATION DU SURVOL ET DE L'ATTERRISSAGE
OVERFLIGHT AND LANDING REGULATIONS
(Décret N° 86.048 du 25 Février 1986)
(Decree N° 86.048 of 25 February 1986)

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 - L'espace aérien au-dessus du Territoire de la République Centrafricaine, conformément à l'article 1er de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale dite "Convention de Chicago" signée le 7 Décembre 1944, relève de la souveraineté nationale.

2 - Tout aéronef effectuant un vol international et devant utiliser ou utilisant un aérodrome national a l'obligation d'effectuer le premier atterrissage et le dernier décollage en République Centrafricaine sur un aérodrome douanier, sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre de la Défense Nationale.

3 - Le survol du territoire centrafricain avec ou sans escale par les aéronefs de nationalité étrangère est soumis à une autorisation préalable du Gouvernement délivrée dans les conditions prescrites aux alinéas 4 et 5 ci-après.

4 - Les autorisations de survol et d'atterrissage des aéronefs d'Etat ou Civils étrangers sont délivrées par le Ministre de la Défense Nationale après avis du Ministre des Transports de l'Aviation Civile des Postes et Télécommunications et du Ministre de la Sécurité publique et de l'Administration du Territoire.

5 - Les demandes d'autorisation doivent être adressées par télex, message-radio, ou tous autres moyens jugés appropriés au Ministre de la Défense Nationale, soixante douze (72) heures au moins avant la date projetée pour le vol, sauf dérogation expresse accordée par le Ministre de la Défense Nationale.

6 - Les demandes d'autorisation doivent comporter les renseignements suivants :
- Type d'appareil
- Numéro d'immatriculation et indicatif d'appel s'il y a lieu
- Nom et adresse du propriétaire
- Nom et adresse de l'exploitant ou de l'affréteur
- Nom, nationalité du Commandant de bord et nombre des membres d'équipage
- Objet du vol
- Nature du chargement (nombre de passagers, poids et nature du fret, origine et destination finale du chargement)
- Itinéraires prévus comportant les points d'entrée et de sortie et les éventuels aérodromes d'escales.
- Dates et horaires de toutes les étapes du vol et de report éventuel.

7 - Le Ministre de la Défense Nationale fait parvenir sans délai les demandes au Ministre de la Sécurité publique et au Ministre des Transports, de l'Aviation Civile pour avis à formuler dans un délai de quarante huit (48) heures et au Ministre des Affaires Etrangères pour information.

Le Ministre de la Défense Nationale transmet sa réponse au demandeur.

8 - Le défaut de réponse du Ministre de la Défense Nationale dans un délai de soixante douze (72) heures après la réception d'une demande vaut refus.

I - GENERAL ARRANGEMENTS

1 - The airspace above the territory of Central African Republic, is placed under the national sovereignty, in accordance with the article 1st to the Convention on International Civil Aviation called " Convention of Chicago " signed on December 7th, 1944.

2.- All aircraft operating an international flight and expecting to use or using a national aerodrome has the obligation to perform the first landing and the final take-off in Central African Republic from a customs aerodrome, except special derogation granted by the Minister of Defence.

3 - The overflight of the Central African territory with or without stopover by foreign nationality aircraft is submitted to a previous authorization of the Government delivered in the conditions prescribed to the following indents 4 and 5 below.

4 - The overflight and landing authorization of State aircraft or civil foreign aircraft are delivered by the Minister of Defence, after advice of the Minister of Transport, Civil Aviation, Post and Communications and the Minister of Public Security and Territory Administration.

5 - The requests for authorization must be addressed by telex, radio message, or any others appropriate facilities to the Minister of Defence, at least seventy two (72) hours before the expected date for the flight, except *express derogation granted by the Minister of Defence.*

6 - The requests for authorization must include the following information :
- *Type of aircraft*
- *Registration marks and Call Sign if necessary*
- *Name and address of Owner*
- *Name and address of Operator or Freighter*
- *Name, nationality of the Commander and number of crew members*
- *Flight purpose*
- *Nature of loading (passengers number, weight and nature of cargo, origin and final destination of freight)*
- *Expected routes including entry and exit way points and possible stopover aerodromes.*
- *Dates and timetables of flight steps and possible report .*

7 - The Minister of Defence sends without delay the requests for authorization to the Minister of Public Security and to the Minister of Transport and Civil Aviation for advice to be formulated within forty eight (48) hours and for information to the Minister of Foreign Affairs.

The Minister of Defence transmits the answer to the applicant.

8 - The absence of an answer from the Minister of Defence within seventy two (72) hours after the receipt of a request means authorization rejected.

II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A) Vols commerciaux réguliers

9 - Les aéronefs commerciaux étrangers desservant les lignes régulières conformément à des accords bilatéraux de transport aérien entre la République Centrafricaine et l'Etat d'immatriculation ne sont astreints, pour le survol et l'atterrissage sur les aérodromes douaniers, à aucun préavis autre que celui constitué par le plan de vol.

B) Vols commerciaux non réguliers (Charters)

10 - Les demandes d'autorisation pour effectuer des vols commerciaux non réguliers doivent être formulées par écrit et parvenir au Ministre de la Défense Nationale au moins quinze (15) jours avant la date projetée pour le premier vol. Il devra comporter outre les indications prévues à l'alinéa 6, les renseignements suivants :

- Copie de licences d'exploitation
- Nombre de vols à exécuter
- Tarifs de transport passagers ou fret
- Origine, destination et nombre de passagers
- Origine, destination, nature et quantité de la marchandise.

C) Aéronefs des Etats non Membres de l'OACI

11 - Les aéronefs appartenant à des Etats non Membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale seront assujettis aux dispositions de l'alinéa 6 ci-dessus et selon la nature du vol envisagé aux dispositions des alinéas 5. 9 ou 10.

III - RESTRICTIONS

12 - Le bénéfice des facilités accordées conformément aux dispositions des alinéas précédents pourra être retiré provisoirement ou définitivement aux aéronefs d'un Etat sur décision du Gouvernement.

Les Navigateurs seront avisés par la voie appropriée des décisions de restriction.

IV - SANCTIONS

13 - Les infractions aux dispositions du présent Décret seront punies des peines prévues par la législation en vigueur.

14 - Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

II - PARTICULAR ARRANGEMENTS

A) Scheduled commercial flights

The foreign commercial aircraft operating scheduled flights in accordance with bilateral air transport agreements between the Central African Republic and the state of registration are not compelled, for the overflight and the landing on customs aerodromes, to produce any notice another one that only the one constituted by the flight plan.

B) Non-Scheduled commercial flights (Charters)

10 - The requests for authorization to operate non-scheduled commercial flights must be forwarded by letter and addressed to the Minister of Defence at least fifteen (15) days before the expected date for the first flight. They should include the following information, in addition to the indications mentioned in the paragraph 6 :

- Copy of operation licences
- Number of flights to operate
- Tariffs of passengers transportation or freight
- Origin, destination and number of passengers
- Origin, destination, nature and quantity of cargo.

C) Aircraft belonging to non Member ICAO States

11 - The aircraft belonging to the non members states of the International Civil Aviation Organization will be subject to the arrangements of the paragraph 6 above and according to the nature of the expected flight to the arrangements of the paragraphs 5, 9 or 10.

III - RESTRICTIONS

12 - The benefit of facilities granted in accordance with precedent paragraphs arrangements will be able to be withdrawn temporarily or definitely to the aircraft of a State by decision of the Government.

The navigators will be informed by the appropriated way about the restriction decisions.

IV - SANCTIONS

13 - The infringements to the present Decree arrangements will be punished with the sentences in accordance with the laws in force.

14 - The present Decree abrogates all contrary previous arrangements.